



PUTUSAN

Nomor 5335 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. HUDOJO, IR, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor 31 RT 001, RW 009, Kelurahan Dr. Sutomo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marco Rivano Hezron, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum “Mitra Law Office” beralamat di Ruko Panji Makmur Blok C-15, jalan Panjang Jiwo No.46-48 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II, dahulu Tergugat;

II. PT. BANK SINARMAS Tbk, CABANG SURABAYA, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 64, Kota Surabaya, yang diwakili oleh Miko Andidjaja dan Ekajaya Ongky Putra selaku Direktur PT. Bank Sinarmas, Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vewawaty, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Bank Sinarmas, Tbk, beralamat di Jalan Dipenogoro Nomor 64, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024;

Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I, dahulu Tergugat IV;

L a w a n

EDY SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Petemon Sidomulyo 2/28 RT 006, RW 018, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jan Dominggus A Labobar, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Jan Labobar & Rekan, beralamat di Jalan Ikan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gurami 3 Nomor 48, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat;

D a n

1. **CLARA ARISTANTINA RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Taman Siwalan Indah Y-8 RT 001, RW 009, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA (KPKNL SURABAYA)**, berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 5, Kota Surabaya;
3. **DEDY WIJAYA, S.H., M.Kn.**, berkedudukan di Ruko Darmo Park I Blok B1 Nomor 2, Kota Surabaya;
4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA I**, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Nomor 10, Kota Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan objek sengketa yang berada di Jalan Petemon Sidomulyo II/28, Surabaya dalam keadaan *status quo* sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding dan/atau upaya-

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2025



upaya hukum lainnya;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau: apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat cacat hukum;
2. Surat kuasa cacat formil;
3. *Obscuur libel*;
4. *Error in persona*;

Eksepsi Tergugat III:

- Eksepsi gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat IV :

- Gugatan kurang jelas atau kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pelaksanaan eksekusi rumah Penggugat berdasarkan lelang hak tanggungan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang;
3. Menetapkan untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi rumah



Penggugat berdasarkan lelang hak tanggungan;

4. Memerintahkan dan atau menghukum Tergugat Rekonvensi 1 untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi rumah Penggugat berdasarkan lelang hak tanggungan;
5. Menetapkan, memerintahkan, dan atau menghukum Tergugat Rekonvensi 1 melaksanakan untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi rumah Penggugat berdasarkan lelang hak tanggungan dikarenakan tanda tangan dokumen angka 23 huruf a,b,c,e,f,g,i menggunakan tanda tangan palsu sehingga cacat hukum;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi 1 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat III Konvensi/Tergugat Rekonvensi 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:
 - Kerugian akibat tidak dapat disewakan tanah dan bangunan di Jalan Petemon Sidomulyo II/28, Surabaya sejak tanggal 23 Juni 2023 hingga saat gugatan ini diajukan tanggal 3 April 2024 selama 10 bulan sebesar 10 x Rp50.000.000,00 per bulan = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian biaya yang telah dikeluarkan namun tidak dapat memperbaiki dan memanfaatkan rumah tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Kerugian akibat tidak dapat dijual rumah tersebut dan tercemar nama baik Penggugat Rekonvensi karena dipasangnya banner pada pagar rumah tersebut oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- Penggantian atas perasaan cemas, kuatir, nama baik dan terganggunya aktivitas Penggugat Rekonvensi karena tindakan Tergugat Rekonvensi yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Nilai kerugian ini akan terus bertambah sejalan dengan lamanya Penggugat Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut;

4. Meletakkan sita jaminan atas rumah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi dan harta milik Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 5 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 60/PDT/2025/PT SBY tanggal 3 Februari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Tergugat II dan Pembanding II/ Terbanding I semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 5 Desember 2024 yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding II untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Risalah Lelang Nomor 443/45/2023 tanggal 22 Maret 2023 tidak sah menurut hukum dan tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding/ Pembanding I secara tanggung renteng untuk mengembalikan kerugian yang dialami Penggugat/Pembanding II sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Menghukum Turut Tergugat I/Terbanding dan Turut Tergugat II/ Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/ Terbanding/Pembanding I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 7 Februari 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2025



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pdt.Kasasi/2025/PN Sby *juncto* Nomor 386/Pdt.G/2024/PN SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 7 Februari 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pdt.Kasasi/2025/PN Sby *juncto* Nomor 386/Pdt.G/2024/PN SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi beserta memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat Rekonpensi/Tergugat II;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 60/PDT/2025/PT SBY, tanggal 3 Februari 2025;
- III. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 386/PDT.G/2024/PN Sby, tanggal 5 Desember 2024 ;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2025



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:
 - Kerugian akibat tidak dapat disewakan tanah dan bangunan di Jalan Petemon Sidomulyo II/28, Surabaya sejak tanggal 23 Juni 2023 hingga saat gugatan ini diajukan tanggal 3 April 2024 selama 10 bulan sebesar $10 \times \text{Rp}50.000.000,00$ per bulan = $\text{Rp}500.000.000,00$ (lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian biaya yang telah dikeluarkan namun tidak dapat memperbaiki dan memanfaatkan rumah tersebut sebesar $\text{Rp}300.000.000,00$ (tiga ratus juta rupiah);
 - Kerugian akibat tidak dapat dijual rumah tersebut dan tercemar nama baik Penggugat Rekonvensi karena dipasangnya banner pada pagar rumah tersebut oleh Tergugat Rekonvensi sebesar $\text{Rp}800.000.000,00$ (delapan ratus juta rupiah);
 - Penggantian atas perasaan cemas, kuatir, nama baik dan terganggunya aktivitas Penggugat Rekonvensi karena tindakan Tergugat Rekonvensi yang jika dinilai dengan uang sebesar $\text{Rp}1.000.000.000,00$ (satu milyar rupiah);

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai kerugian ini akan terus bertambah sejalan dengan lamanya Penggugat Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut;

4. Meletakkan sita jaminan atas rumah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi yang berada di Jalan Petemon 4 Nomor 122 dan harta milik Tergugat Rekonvensi;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila yang mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 07 Maret 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding IV/Tergugat IV seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 60/PDT/2025/PT SBY tanggal 3 Februari 2025;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV/Terbanding IV untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding II untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa proses *cessie* yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding IV/ Tergugat IV sah dan telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit dan KUHPerdara;

Dalam Rekonvensi :

- Menerima gugatan Rekonvensi dari Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding/Pembanding I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Pembanding II untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2025



Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 3 Maret 2025 dan 21 Maret 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi masing-masing tanggal 19 Februari 2025 dan 7 Maret 2025 kontra memori kasasi masing-masing tanggal 3 Maret 2025 dan 21 Maret 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan II dapat dibenarkan, dimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Surabaya) dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) telah salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat IV berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 04, tertanggal 15 Juli 2016 dengan jaminan tanah dan bangunan seluas 188 m² yang terletak di Jalan Petemon Sidomulyo Gang 2/28 Surabaya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2250/Kelurahan Petemon atas nama Edy Santoso (Penggugat) yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5284/2016 tanggal 22 September 2016 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2016, tertanggal 6 September 2016. Penggugat telah diberikan Tiga Surat Peringatan (somasi) oleh Tergugat IV karena tidak membayar cicilan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2025



hutangnya kepada Tergugat IV dan atas keadaan tersebut pada tanggal 29 Juli 2021 tergugat IV mengalihkan hutang Penggugat kepada Tergugat I dengan *cessie* berdasarkan Akta Jual Beli Piutang Nomor 39 dan Akta Perjanjian Pengalihan (*cessie*) Piutang Nomor 40, tanggal 29 Juli 2021, dan Tergugat IV telah memberitahukan kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang/Tagihan Nomor 028/LRS/SP CESSIE/KC.DIPONEGORO/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021. Kemudian tanggal 22 Maret 2023 objek sengketa dilelang oleh Tergugat I melalui Tergugat III dan dimenangkan oleh Tergugat II sebagaimana Risalah Lelang Nomor 443/45/2023;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa pelaksanaan lelang objek jaminan sekaligus objek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah dilaksanakan oleh Tergugat III adalah tidak sah karena Tergugat IV telah memberitahukan kepada Penggugat, dengan demikian *cessie* tersebut telah sah sebagaimana ketentuan Pasal 613 KUH Perdata. Kemudian oleh karena tanggal 22 Maret 2023 objek sengketa dilelang oleh Tergugat I melalui Tergugat III dan dimenangkan oleh Tergugat II sebagaimana Risalah Lelang Nomor 443/45/2023, maka lelang tersebut telah sah sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah objek sengketa. Selanjutnya terkait dalil Penggugat mengenai beberapa dokumen lelang yang dipalsukan tanda tangan akta lelangnya tidak dapat dibenarkan, karena untuk membuktikan adanya kepalsuan sebuah *specimen* tanda tangan haruslah berdasarkan putusan Pengadilan Pidana dengan dakwaan pemalsuan surat (Pasal 263 atau Pasal 264 KUHP) yang didasarkan adanya Surat Laboratorium Forensik Polri;

Bahwa sebaliknya Para Tergugat dari bukti-bukti yang diajukannya telah dapat membuktikan dalil bantahannya, bahwa pembayaran cicilan atas hutang kredit yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat IV telah menunggak atau berhenti membayar dan atas keadaan tersebut Tergugat IV telah memperingatkan Penggugat secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, akan

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikan atau melunasi hutang kreditnya kepada Tergugat IV, untuk itu Penggugat telah wanprestasi kepada Tergugat IV, sehingga perbuatan Tergugat IV yang mengalihkan hutang Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana Akta Jual Beli Piutang Nomor 39 dan Akta Perjanjian Pengalihan (cessie) Piutang Nomor 40, tanggal 29 Juli 2021, dimana Tergugat IV telah memberitahukan kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang/Tagihan Nomor 028/LRS/SP CESSIE/KC DIPONEGORO/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021. Kemudian tanggal 22 Maret 2023 objek sengketa objek sengketa dilelang oleh Tergugat I melalui Tergugat III dan dimenangkan oleh Tergugat II sebagaimana Risalah Lelang Nomor 443/45/2023, tidak dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara *a quo*, sehingga berdasar dan beralasan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijke verklaard*);

Berdasarkan pertimbangan diatas, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I HUDOJO, dan Pemohon Kasasi II PT. BANK SINARMAS Tbk, CABANG SURABAYA, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 60/PDT/2025/PT SBY tanggal 3 Februari 2025 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 5 Desember 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **HUDOJO, IR**, tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **PT. BANK SINARMAS Tbk, CABANG SURABAYA**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 60/PDT/2025/PT SBY tanggal 3 Februari 2025 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 386/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 5 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2025